МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.08.19 № 06/1196

танай _____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД О.АЛТАНГЭРЭЛ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлаас Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр баталж, 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхөөр хуульчилсан. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах, цагдан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжээ, шүүхийн тасралтгүй ажиллагааг хангах, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгч томилж оролцуулах зэрэг хүний эрхийг хангахад ач холбогдол бүхий зохицуулалт туссан. Тухайлбал, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 8 дугаар хэсэгт “Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид өмгөөлөгч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцуулах журмыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны саналыг харгалзан хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” гэж заасан.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн үзэл баримтлал, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах талаар Комисс 2024 оны 02 дугаар сараас хойш холбогдох байгууллагуудтай хамтран 1200 орчим шүүх, прокурор, мөрдөгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон өмгөөлөгч нарын дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж сурталчлаад байна.

“Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, үзэл баримтлал, бэлтгэл ажил, үр нөлөө” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2024 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр танай яамтай хамтран зохион байгуулж, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос боловсруулсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцуулах журмын төсөл, томилолтын өмгөөлөгч оролцуулах гадаад орны туршлагын талаар хэлэлцэж, оролцогчдын зүгээс илэрхийлсэн санал хүсэлт, тэмдэглэлийг холбогдох талуудад хүргүүлсэн.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын хэсэг 2024 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 10-ны өдөр Хөвсгөл, Булган, Орхон аймагт ажиллаж дээрх хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт үйлчилж эхэлсэнтэй холбоотойгоор аймгийн прокурор, мөрдөгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд зохион байгуулагдсан Төвийн бүсийн аймгуудын өмгөөлөгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд 100

150021577

гаруй өмгөөлөгчдөд сургалт явуулж, санал солилцоход “томилолтын өмгөөлөгч” оролцуулах дээрх журам батлагдаагүй, энэ талаар шүүх эрх мэдлийн болон мөрдөн шалгах байгууллагын албаа хаагч, өмгөөлөгч нар нэгдсэн ойлголт мэдээлэл дутмаг байна.

Тиймээс Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан өмгөөлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-т заасныг үндэслэн дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 8 дугаар хэсэгт “Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид өмгөөлөгч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцуулах журмыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны саналыг харгалзан хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэж заасны дагуу тус журмыг яаралтай боловсруулан батлах;
2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгч томилж оролцуулахтай холбогдон гарах зардлын санхүүжилтийг шийдвэрлэх;
3. Баталсан журмыг сурталчлан таниулах арга хэмжээг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, бусад талуудтай хамтран зохион байгуулж хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангуулах.

Баталсан журам, шийдвэрлэсэн арга хэмжээний талаар хариу ирүүлж хамтран ажиллахыг хүсье.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД